

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 50/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

โจทก์

นายสมชายหรือโอสือ ศรีสุธรรมพร

จำเลย

นายสมชายหรือโอสือ ศรีสุธรรมพร

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยฎีกาขอหาฐาน ความผิดฐานจัดหางานซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน จึงต้องห้ามฎีกาขอเท็จจริง และฎีกาของจำเลยล้วนแต่ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาจำเลย จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานว่า เอกสารหมายเลข 1 และ 2 ได้ระบุไว้ชัดแล้วว่าจำเลยเป็นเพียงผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกติดต่อกับบริษัทงานให้เท่านั้น มิได้เป็นผู้จัดหางานให้คนงานไปทำงานในต่างประเทศแต่อย่างใดการที่ศาลวินิจฉัยและพิพากษาโดยฟังพยานบุคคลไม่รับฟังพยานเอกสาร จึงเป็นการขัดต่อตัวบทกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้ รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วยหมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 167)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 เนื่องจากจำเลยได้ชักใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายบางคนจนเป็นที่พอใจและผู้เสียหายไม่พอใจเอาความ เห็นควรลงโทษจำเลยในสถานเบา จึงให้ลงโทษจำคุกจำเลยฐานนี้ 6 เดือน และผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30,82 จำคุกจำเลย 3 ปี แต่จำเลยให้การรับสารภาพในความผิดฐานนี้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยฐานนี้ 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุกจำเลย 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 ให้ยกฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์และจำเลยฎีกา เฉพาะฎีกาของจำเลยศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 154,159)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 167)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับฟังพยาน เอกสาร เป็นการขัดและวินิจฉัยข้อกฎหมายนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายไม่ชอบด้วยความยุติธรรมและตัวบทกฎหมายนั้น เห็นศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยว่าข้อหาจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดย ไม่ได้รับอนุญาตนั้น จำเลยให้การรับสารภาพ ที่ศาลอุทธรณ์เชื่อว่า จำเลยกระทำความผิดดังกล่าวเพราะเชื่อคำให้การรับสารภาพของจำเลยไม่ใช่ไม่รับฟังพยานเอกสารดังจำเลยฎีกา ฉะนั้นฎีกาของจำเลยจึงเป็น การโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นการ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับฟังพยาน เอกสาร เป็นการขัดและวินิจฉัยข้อกฎหมายนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายไม่ชอบด้วยความยุติธรรมและตัวบทกฎหมายนั้น เห็นศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยว่าข้อหาจัดหางานให้คนหา

งานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดย ไม่ได้รับอนุญาตนั้น จำเลยให้การรับสารภาพ ที่ ศาลอุทธรณ์เชื่อว่า จำเลยกระทำความผิดดังกล่าวเพราะเชื่อคำให้การรับสารภาพของ จำเลยไม่ใช่ไม่รับฟังพยานเอกสารดังจำเลยฎีกา ฉะนั้นฎีกาของจำเลยจึงเป็น การโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นการ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>